Ministerstvo dopravy

Č. j./Sp. zn./Typ
MD-5918/2026-910/3
MD/5918/2026/910

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury, jako odvolací správní orgán příslušný podle § 89 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve spojení s § 32a odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NStZ“), **rozhodlo o odvolání** účastníka řízení ASPET-INVEST s.r.o., IČO: 26860848 se sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00 Ostrava, (dále též „odvolatel“), **proti rozhodnutí o povolení záměru** ze dne 01.10.2025 vydanému Dopravním a energickým stavebním úřadem, (dále též „DESU“) pod č. j. DESU/111/024027/25 sp. zn. SZ DESU/020769/25 **na povolení stavby** označené jako „Dálnice D2 - Oprava odpočívky D2 Lanžhot – vpravo“, **takto**:

Odvolání účastníka řízení ASPET-INVEST s.r.o., IČO: 26860848 se sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00 Ostrava, **proti rozhodnutí o povolení záměru** ze dne 01.10.2025 vydané Dopravním a energickým stavebním úřadem, pod č. j. DESU/111/024027/25 sp. zn. SZ DESU/020769/25 **- povolení stavby** označené jako „Dálnice D2 - Oprava odpočívky D2 Lanžhot – vpravo““ **se** podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “správní řád“)

z a m í t á

a rozhodnutí o povolení záměru ze dne 01.10.2025 vydané Dopravním a energickým stavebním úřadem, pod č. j. DESU/111/024027/25 sp. zn. SZ DESU/020769/25 **- povolení stavby** označené jako „**Dálnice D2 - Oprava odpočívky D2 Lanžhot – vpravo**“ na podkladě žádosti o povolení záměru, kterou dne 25.7.2025 podalo Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha, které zastupuje Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 46347488, Kounicova 271/13, 602 00 Brno, který dále zastupuje Linio Plan, s.r.o., IČO 27738809, Sochorova 3262/23, 616 00 Brno (dále jen "stavebník"), **se** podle § 90 odst. 5 správního řádu

p o t v r z u j e.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
Město Lanžhot, Náměstí č.p. 177/2, 691 51 Lanžhot
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D Holding, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

SPP Storage, s.r.o., Dolní Bojanovice č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice
ASPET-INVEST s.r.o., IČO: 26860848 se sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00 Ostrava

Odůvodnění:

Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury, jako odvolací správní orgán příslušný podle § 89 odst. 1 správního řádu, ve spojení s § 32a odst. 1 NStZ, obdrželo výše uvedené odvolání s předkladem a spisem od DESU.

Přípustnost a včasnost podaného odvolání

Těžiště otázky přípustnosti podání odvolání spočívá ve správném vymezení účastníků řízení v řízení o povolení záměru, kterým se umísťuje a povoluje stavba podle stavebního zákona. Účastníci tohoto řízení jsou vymezeni v ustanovení § 182, kde je uvedeno, že: „…*Účastníky řízení jsou*

a) stavebník,

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,

e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon. …“.

Odvolatel ASPET-INVEST s.r.o., IČO: 26860848, se sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00 Ostrava, **je** jako opomenutý účastník řízení **oprávněn podat odvolání**.

Odvolatel se s rozhodnutím o povolení záměru ze dne 01.10.2025 vydanému Dopravním a energickým stavebním úřadem, pod č. j. DESU/111/024027/25 sp. zn. SZ DESU/020769/25, **seznámil** prokazatelně **před nahlížením** jeho zástupce **do spisu**, ze **dne 05.11.2025**.

Odvolatel sám uvádí, že mu bylo rozhodnutí DESU doručeno dne 30.10.2025. Od tohoto data běží 30 ti denní lhůta pro odvolání opomenutého účastníka řízení podle ustanovení správního řádu: „… *§ 84 - Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí*

(1) Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán byl oznámil; zmeškání úkonu nelze prominout. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro účastníky uvedené v § 27 odst. 1. …“. Tedy termín pro podání odvolání je 29.11.2025. **Blanketní odvolání bylo podáno u DESU dne 27.11.2025, tedy ve lhůtě, a proto je odvolání přípustné a včasné**.

DESU jako příslušný stavební úřad podle ustanovení § 33 odst. 2 NStZ **poučil účastníky** řízení ve svých písemnostech (oznámení o zahájení řízení ze dne 14.08.2025 a rozhodnutí o povolení stavby ze dne 01.10.2025), že **na uvedené řízení dopadá i z. č. 416/2009 Sb., Zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury** (dále jen „LinZ“). Z tohoto zákona však vyplývají některé odlišné postupy oproti obecnému právnímu předpisu, kterým je správní řád. Odvolání odvolatele bylo podáno včas, tedy není sporu, že se jedná o odvolaní včasné a přípustné. Nicméně se jedná o odvolání „blanketní“, tedy bez odůvodnění, v čem odvolatel spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Doplnění odvolání pak bylo podáno po lhůtě 30 ti dnů podle ustanovení § 84 odst. 1 správního řádu, tedy i po 05.12.2025, lhůtě, kterou poskytl chybně DESU odvolateli. Z uvedených důvodů nemůže ministerstvo k pozdě doplněným odvolacím důvodům přihlížet a v souladu s ustanovením § 2 odst. 9 LinZ přezkoumává odvolací správní orgán pouze soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Nic na uvedeném nemění ani skutečnost, že DESU nad rámec ust. § 2 odst. 9 LinZ vyzval odvolatele k doplnění odvolání, což ze zákona učinit nemusel. Lze uzavřít, že uvedené nemělo ani vliv na prekluzi lhůty, protože odvolatel ani tuto lhůtu stanovenou DESU nesplnil. **A odvolání tak doplnil po zákonné lhůtě až dne 08.12.2025**.

Uplatnění námitek v řízení

Stavební zákon v ustanovení § 190 „Námitky účastníků řízení“ stanovuje okruh námitek, které mohou účastníci řízení uplatňovat, viz § 190, kde je uvedeno: „… *(1) Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. (2) Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v odstavci 3. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. (3) Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. (4) Shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.* …“. Ministerstvo zde obecně uvedlo, jaký okruh námitek mohou účastníci řízení uplatnit podle výše citovaného znění NStZ. V obdobném duchu by měly být uplatněny i případné odvolací námitky.

Celé řízení bylo vedeno v režimu zák. č. 416/2009 Sb., LinZ, kde je v ustanovení § 2 odst. 9 uvedeno, že: „… *(9) Neobsahuje-li odvolání proti rozhodnutí vydanému v řízení podle § 1 údaj o tom, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, k odstranění tohoto nedostatku správní orgán odvolatele nevyzývá. Neodstranil-li odvolatel tento nedostatek před uplynutím lhůty pro podání odvolání, přezkoumává odvolací správní orgán pouze soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy*. …“.

K uvedenému ministerstvo odkazuje na judikát Nejvyššího správní soudu, kde je uvedeno mimo jiné, že:

„… *8 As 149/2025 - 18Usnesení NSS ze dne 08.10.2025 …*

[5] Aby mohla být kasační stížnost projednatelná, musí mít všechny zákonné náležitosti, mezi které patří mimo jiné uvedení důvodů, pro které stěžovatel napadá rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje (§ 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s.) Pokud je v „běžných“ kasačních věcech podána kasační stížnost, která nemá všechny zákonem předepsané náležitosti, NSS stěžovatele vyzve k odstranění vad ve lhůtě jednoho měsíce (§ 106 odst. 3 s. ř. s.).

[6] ***Nicméně podle § 2 odst. 8 liniového zákona se nepřihlíží k odstranění vad námitek, odvolání a rozkladu podaných po lhůtě stanovené pro jejich podání právním předpisem, podle kterého se podávají****. To platí i pro žaloby proti rozhodnutím vydaným v řízeních podle věty první i pro opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto žalobách. Správní orgán a soud k odstranění nedostatků podání nevyzývá. Tento speciální procesní režim pro opravné prostředky zavedl do liniového zákona zákon č. 465/2023 Sb. s účinností od 1. 1. 2024 a použije se v případě, že kasační stížnost byla podána právě po tomto datu (usnesení NSS ze dne 26. 6. 2024, č. j. 8 As 96/2024-96).*

[7] V usnesení č. j. 8 As 96/2024-96 Nejvyšší správní soud výslovně potvrdil, že ***„§ 2 odst. 8 zákona č. 416/2009 Sb. představuje speciální úpravu vůči § 106 odst. 3 s. ř. s. a je třeba jej vykládat tak, že shledá-li soud, že kasační stížnost ve věcech týkajících se přezkumu rozhodnutí vydaných v režimu zákona č. 416/2009 Sb. nemá všechny náležitosti (zde chybějící důvody kasační stížnosti), k odstranění shledaných vad stěžovatele nevyzývá. Odstraní-li pak stěžovatel vady kasační stížnosti po uplynutí lhůty k jejímu podání, soud k nim nemůže přihlížet.“*** *NSS proto v souladu s § 2 odst. 8 liniového zákona*

stěžovatelku nevyzýval k odstranění vad kasační stížnosti. Ostatně jelikož byla kasační stížnost podána na samém konci zákonné lhůty, ani stěžovatelka sama již nemohla uvedený nedostatek ve lhůtě pro podání kasační stížnosti zhojit.

[8] Protože stěžovatelka přímo ve včasné kasační stížnosti neuplatnila žádné důvody, pro které rozsudek krajského soudu napadá, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. pro neodstranitelnou vadu (shodně též usnesení NSS ze dne 6. 8. 2024, č. j. 2 As 157/2024-26). Pouze pro úplnost dodává, že důvodem kasační stížnosti ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s. nemůže být pouhá citace (části) tohoto ustanovení (usnesení NSS ze dne 24. 10. 2004, č. j. 1 Afs 47/2004-75, či ze dne 22. 7. 2022, č. j. 8 As 62/2020-47). …“

A následně i v dalším rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16.10.2025 č.j. 8 As 160/2025-20, kde opět bylo potvrzeno příslušné ustanovení § 2/8 LinZ, když NSS uvádí, že:

„… *[5] Aby byla kasační stížnost projednatelná, musí mít všechny zákonné náležitosti, mezi které patří mimo jiné uvedení důvodů, pro které stěžovatel napadá rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje (§ 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s.). Zásadně platí, že pokud nemá kasační stížnost všechny zákonem předepsané náležitosti, NSS stěžovatele vyzve k odstranění vad ve lhůtě jednoho měsíce (§ 106 odst. 3 s. ř. s.). Liniový zákon však obsahuje odlišnou právní úpravu.*

[6] ***Podle § 2 odst. 8 liniového zákona se nepřihlíží k odstranění vad námitek, odvolání a rozkladu podaných po lhůtě stanovené pro jejich podání právním předpisem, podle kterého se podávají. To platí i pro žaloby proti rozhodnutím vydaným v řízeních podle věty první i pro opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto žalobách. Správní orgán a soud k odstranění nedostatků podání nevyzývají****. Tento speciální procesní režim pro opravné prostředky zavedl do liniového zákona zákon č. 465/2023 Sb. s účinností od 1. 1. 2024 a použije se v případě, že kasační stížnost byla podána právě po tomto datu (usnesení NSS ze dne 26. 6. 2024, č. j. 8 As 96/2024-96), což je právě případ stávající kasační stížnosti.* …“.

Odvolací přezkum

Podle § 89 odst. 2 správního řádu odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží; tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.

Ministerstvo dopravy dále z předběžné opatrnosti uvádí níže obecně svůj názor vycházející ze správní úvahy a podloženým stavebně správní a soudní praxí ve vztahu k zásahu do vlastnických práv účastníků řízení:

„… Přiměřenost a nezbytnost zásahu do vlastnických práv je otázkou relevantní pro vyvlastňovací řízení *[§ 4 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů]*. V územním řízení se zkoumá „pouze“ obecná předběžná otázka, zda lze pozemek nebo stavbu teoreticky vyvlastnit (srov. např. rozsudky NSS č. j. 10 As 294/2016-29 ze dne 02.03.2017, č. j. 6 As 231/2016-40 ze dne 22.03.2017 nebo č. j. 2 As 21/2016-83 ze dne 26.07.2016). Úkolem stavebních úřadů v územním řízení je posouzení veřejné prospěšnosti stavby, nikoliv posuzování přiměřenosti (nezbytnosti) rozsahu navržených trvalých záborů a převažujícího veřejného zájmu nad soukromými zájmy, vyhovuje-li záměr požadavkům § 90 odst. 1 NStZ. Řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí je typem územního řízení.

Tento názor nedávno opět stvrdil NSS v kauze, ve které bylo ministerstvo žalovaným a ve které tamější žalobce v procesní obraně předkládal své velmi konkrétní představy o možnostech alternativního umístění stavby (rozsudek NSS č. j. 8 As 275/2023-86

ze dne 22.02.2024, rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 39 A 7/2023-92 ze dne 22.11.2023). Pro koncepční nástroje územního plánování platí, že nelze vyhovět všem a územně plánovací dokumentace je výsledkem vážení více (mnoha) veřejných i soukromých zájmů, které mohou být nekompatibilní až absolutně protichůdné (z mnohých vizte např. rozsudek NSS č. j. 9 As 226/2023 ze dne 01.02.2024, odst. [38]).

Pro územní rozhodování jako realizační nástroj územního plánování stěží může platit jiný princip, neboť rozhodnutí o umístění stavby územně stabilizuje konkrétní řešení stavby v plochách, které k tomu vymezily územní samosprávné celky v koncepčních fázích územního plánování. Pokud tedy platí pro vymezování ploch a stanovování podmínek jejich využití, že nelze vyhovět všem, logicky to musí platit i pro realizační fázi územního plánování – pro územní rozhodování, které v těchto plochách „už jen" řeší umístění konkrétní stavby.

Vymezený koridor veřejně prospěšné stavby tedy není jen pro hlavní stavbu, ale také pro výše uvedené související stavby, proto jde v celé lokalitě o stavební objekty, pro které existuje účel vyvlastnění podle tudíž DESU neměl důvod vyžadovat po ŘSD *souhlasy se stavbou* podle ustanovení § 187 – souhlas vlastníka odst. 5 NStZ, který zní: *„… (5) Souhlas není potřeba, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro záměr stanoven zákonem účel vyvlastnění. …".*

K omezení vlastnických práv je v NStZ v jeho ustanovení *§ 187 – souhlas vlastníka*, že:

„ … *(5) Souhlas není potřeba, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro záměr stanoven zákonem účel vyvlastnění. .* …".

Zásady územního rozvoje jsou samostatně (bez vlivu zpřesňujících územních plánů) závazné pro rozhodování v území (§ 193 NStZ).

V NStZ je uvedeno pod § 193 - Posuzování záměru, uvedeno následující:

„… *(1) Stavební úřad posuzuje, zda je záměr v souladu s*

a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,

b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,

c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,

e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,

f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.

(2) Při posuzování souladu záměru s požadavky jiných právních předpisů vychází stavební úřad z vyjádření nebo závazného stanoviska dotčeného orgánu nebo z výsledků řešení rozporů. Na vyžádání stavebního úřadu vydá dotčený orgán do 5 dnů sdělení k návrhům, námitkám, vyjádřením nebo návrhům důkazů účastníků řízení, které se týkají jím chráněného veřejného zájmu. …".

Uvedené lze uzavřít s tím, že povolovaný záměr navrhuje úpravy stávající části dálnice D2, tedy vyhrazené stavby podle přílohy č. 3 NStZ, a dále pak se jedná o veřejně prospěšnou stavbu podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ze kterého vyplývá, že „dálniční odpočívka a dešťová kanalizace jsou podle ustanovení § 12 součástí dálnice, když je zde uvedeno, že: „… *§ 12 (1) Součástmi dálnice, silnice a místní komunikace jsou a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, stavby a technická … § 12 (3) Kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nebo retenčních nádrží, je součástí dálnice, silnice nebo místní komunikace jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace. V ostatních případech je součástí pouze dešťová vpusť s šachtou a přípojkou do kanalizačního řádu*. …"

Podle § 17 téhož zákona, je dálnice stavbou veřejně prospěšnou, když je zde uvedeno, že: „… *§ 17 (1) Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy.*

(2) Podle zvláštního právního předpisu lze odejmout nebo omezit

a) vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících,

b) vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena na cizím pozemku. …“.

Posouzení správního spisu a správních aktů vydaných DESU

Ministerstvo prostudovalo předložený spis a neshledalo v jeho vedení, jednotlivých úkonech žádné chyby, které by vyžadovaly nějaké dozorčí úkony ze strany ministerstva jakožto nadřízeného správního orgánu. Písemnosti obsažené ve spise, ať už jde o oznámení zahájení řízení o povolení záměru ze dne 14.08.2025 č. j. DESU/111/021103/25, či napadené rozhodnutí ze dne 01.10.2025 č. j. DESU/111/024027/25, odpovídají svým obsahem (popisem stavby, poučením, odůvodněním) ustálené stavebně správní a soudní praxi a dostupné judikatuře. Tedy ministerstvo neshledalo žádného důvodu pro zrušení uvedeného rozhodnutí. Podklady doložené žadatelem / stavebníkem pak splňovaly zákonná ustanovení viz § 184 NStZ, co do obsahu, rozsahu a podrobnosti.

Chyba DESU při stanovení okruhu účastníků řízení byla zřejmě způsobena zastaralými katastrálními podklady, což si ověřilo dálkovým přístupem do katastru nemovitostí i ministerstvo, kdy s ohledem na neproběhlou digitalizaci katastrálního operátu nejsou jeho mapové podklady graficky přesné.

Tím, že byl odvolatel dodatečně s rozhodnutím seznámen a mohl v dané lhůtě podle ustanovení § 84 odst. 1 správního řádu uplatnit své právo a tohoto práva využil a podal odvolání, byla tato chyba DESU napravena.

Vypořádání opožděně doplněných odvolacích námitek (citace odvolání kurzívou)

Ministerstvo zde přistoupilo z důvodu právní jistoty k vypořádání opožděně doplněných odvolacích námitek, když k nim uvádí následující:

Odvolatel namítá nedostatečné, nepřehledné a nepřezkoumatelné odůvodnění rozhodnutí o námitkách v rozporu s ust. § 68 (3) správního řádu, neboť správní orgán selhal v zákonných požadavcích na obsah a formu rozhodnutí. Odvolatel brojí rovněž proti diskriminačnímu a nepřezkoumatelnému správnímu uvážení správního orgánu, přičemž odkazuje na stabilní judikaturu Nejvyššího správního soudu (zejm. usnesení rozšířeného senátu ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 A 25/2002 - 42, publ. pod č. 906/2006 Sb. NSS),

Ministerstvo k uvedenému uvádí

Z rozhodnutí a jeho odůvodnění nevyplývá, že by toto bylo nepřezkoumatelné a nepřehledné, naopak rozhodnutí je svou formou, členěním, rozsahem obvyklé a nevybočuje z ustálené stavebně správní praxe a podkladové judikatury. Své správní uvážení ministerstvo dále podporuje judikátem od Nejvyššího správního soudu, kde je uvedeno mimo jiné, že: […*Rozhodnutí stavebního úřadu je stručné, avšak srozumitelné a zcela v souladu s úvahou, kterou vyslovil Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) v rozsudku č.j. 10 As 211/2017… „Na druhé straně nelze realisticky očekávat, že rozhodnutí zejména správního orgánu prvního stupně, leckdy vypracované úředníkem, který ani nemá právní vzdělání (a případně vysokoškolské), bude svou podobou, formální úrovní a obsahovou pečlivostí srovnatelné s rozhodnutím nejvyšší soudní instance, na jehož koncipování se obvykle podílí několik právně vzdělaných osob*.“ …]. Uvedené námitky tak shledává ministerstvo nedůvodnými.

Ze souhrnné technické zprávy, která je součástí projektové dokumentace doložené k žádosti o povolení záměru, vyplývá, že odvodnění odpočívky je řešeno pomocí uličních vpustí a betonových žlabů, které jsou svedeny do dešťové kanalizace a tato voda je potom svedena do

sedimentační nádrže a poté přes odlučovač ropných látek do vsakovací nádrže umístěné v blízkosti odpočívky, resp. na pozemku č.parc. 2098/370, k.ú. Lanžhot, který je v bezprostřední blízkosti pozemku č.parc. 2098/343 ve vlastnictví společnosti ASPET-INVEST s.r.o. Dále je ve zprávě uvedeno, že stávající odtokové poměry plochy odpočívky se nemění.

Ministerstvo k uvedenému uvádí

Projektová dokumentace záměru byla vypracována příslušnou oprávněnou osobou, mimo jiné: Ing. Tomáš Jakl ČKAIT 1004832, Ing. Martin Růžička, CSc., a další. Na uvedené dále dopadá příslušné ustanovení NStZ, kde je uvedeno, že: „… *§ 162 Projektant,*

odst. (1) Projektant je při projektové činnosti povinen respektovat veřejné zájmy chráněné na základě tohoto nebo jiného právního předpisu, požadavky vyplývající z cílů a úkolů územního plánování a požadavky na výstavbu a jednat v součinnosti s dotčenými orgány. Při zpracování územně plánovací dokumentace a územní studie je dále povinen jednat v součinnosti s orgánem územního plánování a při zpracování projektové dokumentace se stavebním úřadem.

(2) Projektant je povinen zpracovat

a) územně plánovací dokumentaci a územní studii v souladu s právními předpisy,

b) projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy; statické a jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly přezkoumatelné.

(3) Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh.

(4) Projektant neodpovídá za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil. …“ . Z uvedeného vyplývá odpovědnost projektanta při navrhování stavby. Uvedené námitky tak shledává ministerstvo nedůvodnými.

Projektová dokumentace sice obsahuje výpočet vsakovacího objektu, ze kterého vyplývá, že by tento objekt měl mít dostatečnou kapacitu pojmout dešťové vody z odpočívky, nezabývá se však tím, zda nemůže tento objekt negativně ovlivnit sousední pozemky, zejm. pozemek č.parc. 2098/343, k.ú. Lanžhot, který je již několik let dešťovými vodami z odpočívky zaplavován. Pouze doložené hydrogeologické posouzení zpracované RNDr. Vojtěchem Kněžkem v srpnu 2020. ….. *pozemek č.parc. 2098/343, k.ú. Lanžhot, ve vlastnictví společnosti ASPET-INVEST s.r.o. je trvale znehodnocován dešťovými vodami z předmětné odpočívky a projektová dokumentace ani jiný spisový podklad neobsahuje žádné zhodnocení stávajícího nevyhovujícího stavu se stavem navrhovaným zejména s ohledem na skutečnost, že navrhovaný zasakovací objekt se má nacházet v bezprostřední blízkosti pozemku č.parc. 2098/343, k.ú. Lanžhot.*

Ministerstvo k uvedenému uvádí

Z dokumentace, zejména z výkresu č. 4 „půdorys vsakovací nádrže“ vyplývá, že je uvedené umístěno na p.p.č. 2098/176, kde z navrženého profilu svahování nádrže vyplývá, že je tato umístěna pod niveletou okolních pozemků, tedy i pod niveletou pozemku odvolatele. Uvedené je opakováno i ve výkresu č. 2 „katastrální situační výkres“. Reliéf krajiny je v místě převážně rovinatý a odpočívka bezprostředně přiléhá k p.p.č. 2098/177, která je vodní plochou. Tedy je zřejmé, že odtokové poměry a případné kolísání hladiny spodní vody je ovlivňováno uvedenou vodní plochou na p.p.č. 2098/177, která má plochu – výměru 10105 m^2, tedy 1 ha. Nadto je celá lokalita dotčena ochranou jako „chráněná ložisková území“. Uvedené námitky tak shledává ministerstvo nedůvodnými.

Správní orgán je povinen vycházet ze zásady materiální pravdy ve vztahu ke skutkové stránce věci, která je založena v ustanovení § 3 správního řádu. Podle této zásady jsou správní orgány povinny postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v takovém rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby byly jejich úkony v souladu s požadavky obsaženými v § 2 správního řádu, tj. zásadou legality (§ 2 odst. 1), zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy (§ 2 odst. 2), zásadou proporcionality a ochrany dobré víry (§ 2 odst.

3), zásadou ochrany veřejného zájmu, zásadou nestranného přístupu a zásadou legitimního očekávání (§ 2 odst. 4).

Ministerstvo k uvedenému uvádí

Ministerstvo zde nechápe motivaci odvolatele, co mínil odvolatel doložit odkazem na některá ustanovení správního řádu. Lze jen uzavřít, že ministerstvo neshledalo v postupu DESU pochybení, a to nejen ve vztahu ke správnímu řádu. Vyjma tedy výše popsané chyby ve stanovení okruhu účastníků řízení a nedoručení rozhodnutí, což ale bylo následně v souladu se správním řádem napraveno. Uvedené námitky tak shledává ministerstvo nedůvodnými.

Stavební úřad vůbec nevzal v potaz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 24.6.2025 č.j. 21 Co 37/2025 – 1128, kterým soud uložil společnosti Ředitelství silnic a dálnic, s. p., IČO 65993390 sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha zdržet se vypouštění a zamezit v přítoku povrchových a srážkových vod z pozemku parcelní číslo 2098/176 v katastrálním území Lanžhot na pozemek žalobce parcelní číslo 2098/343 v katastrálním území Lanžhot.

Z projektové dokumentace také vyplývá, že se navrhovaný záměr nachází v záplavovém území řeky Moravy a Kyjovky (Q 100, Q20), nicméně se dokumentace touto otázkou dále vůbec nezabývá a spis neobsahuje žádné stanovisko správce těchto toků, ze kterých by vyplynulo, že navrhované řešení negativně neovlivní toto záplavové území. Dle hydrogeologického posouzení zpracovaného RNDr. Vojtěchem Kněžkem v srpnu 2020 má být vsakovací objekt bude opatřen odtokem pro odvedení katastrofických přívalových vod. Takovéto řešení však projektová dokumentace neobsahuje.

Ministerstvo k uvedenému uvádí

Ministerstvo neví, zda byl DESU obeznámen s uvedeným rozsudkem. Nicméně uvedený rozsudek je z oblasti civilních / občanských soudních sporů. K uvedenému lze jen z logiky věci uvést, že nové/opravené dešťové stoky z komunikací a zpevněných ploch dálnice a její odpočívky, akumulační a retenční nádrže, povedou po jejich dokončení ke zlepšení situace s dešťovými vodami v daném území. S ohledem na to, že žalobce sám uvedený rozsudek DESU nedoložil, ani jej nepřiložil k odvolání, nemá se k věci ministerstvo jak více vyjádřit. Obecně lze dodat, že pokud odvolatel nějaké tvrzení podpírá argumentačně soudním rozhodnutím, které ale správní orgány nemají k dispozici a sám je nedoloží, nemusí k nim z logiky věci být přihlédnuto, pokud to není judikát obecně rozšířený a známý. Podkladem pro rozhodnutí DESU byl i vodoprávní souhlas příslušného vodoprávního úřadu, který je jediný nadán příslušnou kompetencí ve věci staveb v případných záplavových územích. Jako podklad mu slouží stanovisko příslušného správce povodí (Povodí Moravy s.p.), který je jedním z účastníků řízení před stavebním úřadem. Nadto podmínka v rozhodnutí č. 28 se týká právě „vodního zákona“. Tedy tvrzení odvolatele se vyvrací obsahem spisu. Uvedené námitky tak shledává ministerstvo nedůvodnými.

Dle § 3 správního řádu nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

V rozhodnutí jsou stanoveny nesprávné podmínky, v podm. č. 23 je stavebníkovi uloženo „V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.“, to však je podmínka, jejíž splnění mělo být prokázáno v průběhu správního řízení, resp. měla být navržena taková opatření, aby odtokové poměry v dané lokalitě nebyly negativně ovlivněny. Nelze připustit, aby v průběhu stavby docházelo k dalšímu zaplavovaní sousedních pozemků, zejm. pozemku 2098/343 v katastrálním území Lanžhot.

Ministerstvo k uvedenému uvádí

Ministerstvo neshledalo pochybení DESU ve vztahu k postupům podle správního řádu a NStZ, tedy opět bez upřesněné argumentace, co odvolatel myslel uvedenými ustanoveními správního řádu, se k uvedenému nebude dále ministerstvo vyjadřovat.

Co se týká podmínek povolení záměru, uvedená podmínka č. 23 je standardní, neboť podklady pro povolení záměru nikdy nemohou být tak podrobné a vystihovat všechny možné události, které mohou nastat při provádění konkrétního stavebního záměru. Zásadní neznámou je zde vývoj počasí v daném čase a místě a na tento nemůže žádná projektová dokumentace předem reagovat a předpovídat události a jejich případné řešení. Proto je tato podmínka zcela adekvátní a odpovídající ustálené stavebně správní praxi a judikatuře. Nadto je zde ze zákona dána i odpovědnost dodavatele stavebních prací / zhotovitele, když NStZ jasně definuje, že:

„…§ 163 Zhotovitel
(1) Zhotovitel je povinen
a) dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, zařízení nebo terénní úpravy; přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství,
b) zajistit vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby,
c) zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy stavbyvedoucího nebo stavební dozor,
d) zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení nebo terénní úpravy,
e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, zařízení nebo terénní úpravě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby, zařízení nebo terénní úpravy,
f) zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy provedení a vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy.
(2) Zhotovitel je při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhajícím povolení podle tohoto zákona dále povinen
a) provádět nebo odstraňovat stavbu, zařízení nebo terénní úpravu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu, ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby nebo dokumentací pro odstranění stavby,
b) zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů,
c) zajistit, aby práce na stavbě, jejím odstranění nebo terénní úpravě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění39), vykonávaly pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění,
d) vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě. …“.

Uvedená podmínka rozhodnutí spolu s ustanovením NStZ tak zajišťují dostatečnou prevenci a případnou nápravu škod vzniklých při provádění konkrétního stavebního záměru. Uvedené námitky tak shledává ministerstvo nedůvodnými.

Obsah předložené PD vyvrací následující odborné posudky, které navrhujeme v souladu s ust. § 3 a 52 SŘ povést jako důkazy:

a) *znalecký posudek č. 90 – 1/15 z 14.5. 2015, soudní znalec se specializací pro hydrogeologii Ing. Zdeněk Mudrák*

b) *znalecký posudek znalce Ing. Vladimíra Skácela z 7.9. 2016 (se závěrem, že žadatel ŘSD jako vlastník staveb dálniční odpočívky Lanžhot na 56 km dálnice D2 a stavby dálnice D2 nemá platná veřejnoprávní povolení k vypouštění srážkových vod na pozemky ASPET INVEST parc.č. 2098/343 a 2098/245 k.ú. Lanžhot, zejm. podle vodního zákona a neexistuje ověřená dokumentace staveb, která s tímto způsobem likvidace srážkových vod počítá)*.

Ministerstvo k uvedenému uvádí

Ministerstvo opakovaně uvádí, že pokud odvolatel odkazuje na nějaký důkaz, který ale není ve spise obsažen a sám jej nepřiloží k odvolání, pak se s ním správní orgány nemohou seznámit a reagovat na něj. Uvedené námitky tak shledává ministerstvo nedůvodnými.

Odvolatel namítal, že stavební povolení je vydáno za situace, kdy je na pozemcích ŘSD rozestavěná stavba ČSPHM (stavební povolení vydané Městským úřadem Břeclav, odborem stavebního řádu pod č.j. MUBR 49594/2008 ze dne 22.7. 2008), která musí být koordinována s vedeným řízením. Pokud existují stavby, které brání v umístění nových staveb, musí být rozhodnuto o jejich odstranění. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16.9.2013 čj. 11A 115/2012 – 57.

Ministerstvo k uvedenému uvádí

Každý účastník musí bránit pouze svá práva, pokud k hájení práv ostatních účastníků nemá plnou moc. Žádnou plnou moc odvolatel nepředložil. Zda je či není návrh nového stavebního záměru koordinován či není s jinými stavebními záměry je čistě v zájmu a povinností stavebníka/ žadatele, zde tedy ŘSD. Odvolatelem uváděná stavba ČSPHM je či byla realizována na pozemcích ŘSD, tedy ŘSD je s jejím stavem a existencí obeznámeno, stejně tak i projektanti navrhující uvedený soubor staveb. Tedy projektanti a zhotovitelé mají ze zákona dány povinnosti, viz výše uvedené citace. Další povinnosti má i sám stavebník, když NStZ uvádí, že:

„… *HLAVA V POVINNOSTI OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ, UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A TERÉNNÍCH ÚPRAV*

Stavebník § 160

(1) Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit stanovenou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám.

(2) Stavebník je v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení podle tohoto zákona povinen

a) před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, vyhrazené a ostatní stavby,

b) před zahájením stavby opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, je-li vyžadován jiným právním předpisem26),

c) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu, …. …“.

Z uvedeného tedy plyne, že daná problematika se nedotýká práv a právem hájených zájmů odvolatele. Nadto stavební úpravy stávající „dálniční odpočívky“ se nutně nemusí dotýkat stávajících nadzemních staveb. Uvedené je obsahem podkladové dokumentace, kdy z koordinační situace č. 2 plyne, které pozemky jsou dotčeny a které stávající stavby nejsou dotčeny. Tedy z podkladů se námitky odvolatele nepotvrzují. Uvedené námitky tak shledává ministerstvo nedůvodnými.

Do podm. č. 28 rozhodnutí je nesprávně převzata podmínka ze závazného stanoviska Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí, č.j. MUBR 49472/2021 ze dne 22.4.2021 „Navrhovaným záměrem nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Při průchodu velkých vod nesmí být vytvářeny další překážky bránící odtoku těchto vod. Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území. Vlastník stavby podstupuje riziko možných následků vyplývající ze stavby v záplavovém území.“, což je požadavek, který měl být vyřešen v rámci správního řízení, nikoliv stanoven jako podmínka pro realizaci záměru. Z podm. č. 23 a 28 vyplývá, že nelze jednoznačně tvrdit, že navrhovaný záměr nemůže negativně ovlivnit odtokové poměry v

dané lokalitě. Stavební úřad tedy nezjistit dostatečně stav věci a postupoval tak v rozporu s ust. § 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Ministerstvo k uvedenému uvádí

Zde se jedná jednoznačně o nepochopení stavebního záměru ve vztahu k použité terminologii. Pokud je v podkladové dokumentaci či v rozhodnutí uváděno, že „stavební záměr nezhorší odtokové poměry, či nesmí zhoršit odtokové poměry“, týká se to normálních obvyklých srážek. Podmínka nevytváření překážek bránících odtoku vod je vztažena k povodňové situaci, tedy průchodu velkých vod. Což je mimořádná situace. Je zřejmé, že stávající stavby dálnice D2 v hraničním úseku nutně musí procházet povodňovým územím, když je zde hranice mezi státy definována do středu koryta řeky Moravy. Pak zde jednoznačně plyne závěr, že zamýšlené stavební úpravy dešťové kanalizace a retenční nádrž nemůže způsobit v daném místě žádné zhoršení stávajících odtokových podmínek. Dešťová kanalizace je podzemní inženýrská stavba a retenční nádrž je v podstatě zahloubení prostoru s příslušným vysvahováním a regulovaným odtokem či přirozeným vsakem. Uvedené námitky tak shledává ministerstvo nedůvodnými.

Ze spisu i z napadeného rozhodnutí vyplývá, že společnosti ASPET-INVEST s.r.o. se dotkne i uložená náhradní výsadba na pozemku 2098/342, v k.ú. Lanžhot, kdy z rozhodnutí pouze plyne, že na tomto pozemku bude provedena náhradní výsadba v rozsahu 5 ks vzrostlých stromů a 50 keřů s tím, že počet výsadeb i druhová skladby budou upřesňovány v dalších stupních dokumentace. Rozhodnutí je tak zcela nekonkrétní a nevymahatelné. Povolení záměru je jediným a konečným povolením, na které žádné další povolovací postupy nenavazují a společnost ASPET-INVEST s.r.o. nemá tedy možnost zjistit, co konkrétně se má realizovat na bezprostředně sousedícím pozemku, který má výměru pouze 424 m2 a v nejširším místě šířku pouze cca 12 m.

Ministerstvo k uvedenému uvádí

Ministerstvo neshledává podmínku ohledně náhradní výsadby za neobvyklou či nesprávnou. Uváděná podmínka, „že počet výsadeb i druhová skladby budou upřesňovány v dalších stupních dokumentace“ je obvyklá a týká se prováděcí dokumentace, která se nepředkládá správním orgánům a ve které jsou podrobnosti, které není potřeba předkládat správním orgánům. Dále není zřejmé, jakým způsobem se má dotknout náhradní výsadba keřů a stromů na sousedním pozemku práv a právem hájených zájmů odvolatele, když jeho pozemek je v katastru nemovitostí veden jako „ostatní plocha – jiná plocha“. Nadto zeleň působí bariérovým efektem a pomáhá či brání např. i proti erozi půdy, a tedy i může zlepšit poměry v území ohledně nakládání s vodami v krajině. Kdy právě taková opatření jako „výsadba zeleně“ mohou přispět k omezení či zamezení nahodilého či výjimečného vniknutí povrchové vody na pozemek odvolatele. Což je v zájmu odvolatele, neb v odvolání několikrát poukazoval na „podmáčení jeho pozemku“. Uvedené námitky tak shledává ministerstvo nedůvodnými.

V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že celá stavba je umístěna na jednom pozemku a to č.parc. 2098/176, což je nepravdivé tvrzení, protože nově navrhovaná retenční nádrže je navržena na pozemku č.parc. 2098/370, k.ú Lanžhot.

Ministerstvo k uvedenému uvádí

Zde očividně došlo k chybě v psaní u projektanta. Nejen koordinační situace stavby uvedenou chybu v textu souhrnné technické zprávy napravuje. Nadto se uvedené nedotýká subjektivních veřejných práv odvolatele. Rozhodné zde je, že v samotném rozhodnutí DESU jsou vyjmenovány všechny stavebním záměrem dotčené pozemky. Uvedené námitky tak shledává ministerstvo nedůvodnými.

Namítáme, že pokud má výrok rozhodnutí DESU měnit existující a provozovaný soubor staveb žadatele (jedná se dle výroku Rozhodnutí o stavební úpravy stávající provozované dálniční odpočívky ve staničení km cca 55,7 dálnice D2 vpravo), musí existovat poslední kolaudovaný stav

jejich provedení, který neexistuje, když stavebník v rozporu s ust. § 245 stavebního zákona nevede dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V § 245 odst. 1 NSZ… .

Ministerstvo k uvedenému uvádí

Uvedené se žádným způsobem nedotýká práv a právem hájených zájmů odvolatele. Skutečnost, zda některý účastník řízení plní či neplní své povinnosti vyplývající z právních předpisů, je věcí příslušných správních orgánů, nikoliv věcí dalších účastníků řízení nebo snad důvodem pro podávání námitek. Uvedené námitky tak shledává ministerstvo nedůvodnými.

Vyhověním žádosti je přímo dotčeno vlastnické právo odvolatele, když stavebník ŘSD stále využívá pozemky účastníka pro vypouštění dešťových vod z pozemků stavebního záměru, čímž porušuje pravomocný soudní rozsudek. ***Nikdo není oprávněn likvidovat srážkové vody způsobem, že umožňuje jejich volné vypouštění na cizí pozemek, který tak znehodnotí a učiní neupotřebitelným***.

Ministerstvo k uvedenému uvádí

Ministerstvo zde uvádí, že většinu odvolacích námitek uvedených odvolatelem nelze uplatnit v tomto řízení. Projednávaný stavební záměr má za cíl zlepšit v lokalitě nakládání s povrchovými vodami, tedy s dešťovými srážkami, a to tím, že opraví, změní dešťovou kanalizaci a retenční nádrž. Což jistě povede ke zlepšení stavu v dané lokalitě, a tedy i zlepšení pro odvolatele. S ohledem na místní poměry, zejména s ohledem na 1 ha velkou vodní plochu přiléhající k dálniční odpočívce a budoucí retenční nádrži, opravdu není možné nadále tvrdit, že ŘSD poškozuje pozemek odvolatele. Nadto pozemek odvolatele je veden v katastru nemovitostí jako „ostatní plocha – jiná plocha“. Není tak úplně zřejmé, jak se případně nahodilé „zatečení“ dešťové vody z dálnice / odpočívky dálnice může negativně projevit na ostatní ploše – jiné ploše. Ministerstvo zde nechce zlehčovat případnou újmu, kterou odvolatel pociťuje s popisovaným stavem ohledně dešťových vod. Ale je patrné, že uvedené bude také odvislé od ročního období a konkrétní srážkové situace, která může být každou chvíli jiná. Pokud dojde k extrémním srážkám, pak je jednoznačně známým faktem, že navržená a do té doby funkční technická řešení a provedení nestačí a dojde k nahodilé události. Všechny úpravy prováděné na stavbách jsou technologicky posouvány kupředu, tak jak roste příslušné poznání a technologické a technické možnosti. Proto má ministerstvo za jednoznačné, že uvedený stavební záměr poměry v dotčeném území změní k lepšímu, a tedy i ku prospěchu odvolatele. Uvedené námitky tak shledává ministerstvo nedůvodnými.

Ministrovo výše obecně, z důvodu právní jistoty, vypořádalo opožděně doplněné odvolací důvody. Odvolací námitky necitovalo doslovně. Přesto se snažilo je vypořádat tak, aby toto bylo pro odvolatele srozumitelné.

S ohledem na uvedené má ministerstvo podané odvolací námitky za vypořádané. Z důvodu předběžné opatrnosti ministerstvo uvádí, že nemělo důvod postupovat podle ustanovení § 36 správního řádu, neboť nedoplňovalo spis o žádné nové podklady.

Ministerstvo postupovalo v souladu s ustanovením NStZ, kde je uvedeno, že: „… *Řízení o odvolání § 225 (1) Dojde-li odvolací správní orgán k závěru, že napadené rozhodnutí vydané v řízení o žádosti je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část změní*. …“, tedy podle tzv. „apelačního principu“.

V nejpříznivějším případě pro odvolatele tak zůstal v každém případě nanejvýš prostor pro přezkum zákonnosti napadeného rozhodnutí. A dle správní úvahy ministerstva, na základě podkladů spisu a obsahu tohoto napadeného rozhodnutí, v tomto toto rozhodnutí DESU obstálo.

Z důvodu předběžné opatrnosti dále ministerstvo upozorňuje na dopad ustanovení správního řádu § 73 odst. 2 poslední souvětí, kde je uvedeno: „… *Jestliže je pro práva a povinnosti účastníků určující právo k movité nebo nemovité věci, je pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků*…“.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat (podat rozklad).

V Praze dne 5. března 2026

Elektronický podpis: 5.3.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Petr Vůjtěch
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 2.10.2026 08:43 +02:00

Ing. Petr Vůjtěch
ředitel
Odbor infrastruktury

Rozdělovník – účastníci řízení:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., prostřednictvím svého zástupce, Linio Plan, s.r.o., IDDS: 2stipuw, sídlo: Sochorova č.p. 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Fríbová Dagmar[redacted]
Moravský rybářský svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz, sídlo: Soběšická č.p. 1325/83, Husovice, 614 00 Brno 14
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu, sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Město Lanžhot, IDDS: 34tbc8a, sídlo: Náměstí č.p. 177/2, 691 51 Lanžhot
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw, sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
SPP Storage, s.r.o., IDDS: q9vzb6z, sídlo: Dolní Bojanovice č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice
ASPET-INVEST s.r.o., IČO: 26860848, se sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00 Ostrava

Dotčené správní úřady:

Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví, nábřeží Ludvíka, Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq, sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, IDDS: fesbhyp, sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 02 Břeclav 2
Městský úřad Lanžhot, IDDS: 34tbc8a, sídlo: Náměstí č.p. 177/2, 691 51 Lanžhot
Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk, sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, IDDS: 6bnaawp, sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Stavební úřad

Dopravní a energetický stavební úřad, nábřeží Ludvíka, Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město